

**DEVANT LE TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS
POUR LE DISTRICT OUEST DE L'ÉTAT DE NEW YORK
DIVISION DE ROCHESTER**

MARC M. MOSZKOWSKI,
Le Verdos
83300 Châteaudouble, France

Demandeur,

vs.

DAVID L. RUMSEY, ESQ.,
DealPoint Merrill, LLC
11 Schoen Pl. Ste. 3
Pittsford, NY 14534

Affaire No. _____

RUSTIN R. HOWARD,
7205 Suman Lane, Unit A
Pensacola, FL 32526

DEEPGULF, INC.,
7205 Suman Lane, Unit A
Pensacola, FL 32526

and JOHN DOES 1–10,

Défendeurs.

PLAINTÉ VÉRIFIÉE

(RICO civil, fraude, complot, abus de procédure, conversion, jugement déclaratoire, injonction et dommages-intérêts)

La présente est une action civile fondée notamment sur la loi fédérale

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (« RICO »), 18 U.S.C. §§ 1961–1968, ainsi que sur le droit fédéral et le droit commun applicables, résultant d'un schéma concerté et prolongé de fraude, de requalifications mensongères de rémunérations légitimes, de manipulations procédurales, d'abus de procédures judiciaires nationales et étrangères, et de l'expropriation illégale des biens du Demandeur.

TABLE DES MATIÈRES

I.	INTRODUCTION	3
II.	COMPÉTENCE ET LIEU	8
III.	PARTIES	13
IV.	CONTEXTE FACTUEL	20
V.	L'ENTREPRISE RICO ET LE SCHÉMA D'ACTIVITÉS DE RACKETEERING	29
VI.	LA PRÉSENTE ACTION N'EST NI UN LITIGE CONTRACTUEL NI UNE ATTAQUE COLLATÉRALE CONTRE UN JUGEMENT ÉTRANGER.....	37
VII.	L'ENTREPRISE RICO EST DISTINCTE DES DÉFENDEURS	39
VIII.	PRÉJUDICE DOMESTIQUE AUX BIENS OU À L'ACTIVITÉ	40
IX.	PRÉJUDICES, DOMMAGES ET PRÉJUDICE IRRÉPARABLE...	41
X.	CHEFS DE DEMANDE.....	45
	CHEF DE DEMANDE I	45

CHEF DE DEMANDE II	47
CHEF DE DEMANDE III	48
CHEF DE DEMANDE IV	50
CHEF DE DEMANDE V	51
CHEF DE DEMANDE VI	52
CHEF DE DEMANDE VII	54
CHEF DE DEMANDE VIII	55
CHEF DE DEMANDE IX	56
XI. SURVIE DES ACTIONS EN CAS DE DÉCÈS DU DEMANDEUR (NOTIFICATION AU TITRE DE LA RÈGLE 25(A))	57
XII. DEMANDES	58
XIII. AVIS RELATIF AUX PROCÉDURES PARALLÈLES ET À LA TRANSMISSION	61

I. INTRODUCTION

La présente action résulte d'un schéma concerté et multi-juridictionnel mis en œuvre par les Défendeurs David Rumsey, Rus Howard, et leurs entités associées, notamment DeepGulf, Inc. et la société ultérieurement réactivée et non-opérationnelle « Toke Oil and Gas S.A. », visant à saisir illégalement les biens du Demandeur, à extorquer le remboursement de sommes jamais prêtées, à dissimuler des obligations de divulgation corporative obligatoires, et à obtenir des décisions judiciaires par la fraude, l'usage de documents falsifiés et des déclarations

intentionnellement mensongères. L'entreprise décrite ci-après a opéré au-delà des frontières étatiques et nationales, principalement entre la Floride et la France, en utilisant des moyens de communication interétatiques, des circuits bancaires étrangers, et les instruments de deux systèmes judiciaires distincts afin de convertir les biens du Demandeur et de lui infliger un préjudice financier et personnel considérable.

À compter d'une date au plus tard en 2013, les Défendeurs ont entrepris de manière concertée de déguiser le salaire acquis du Demandeur et des remboursements de frais corporatifs en prétendus « prêts » personnels, de requalifier abusivement des flux de revenus corporatifs, et de fabriquer rétroactivement des actes de gouvernance afin de justifier une action judiciaire dépourvue de toute autorisation légale. Ces actes n'étaient pas isolés ; ils constituaient un schéma continu d'activités de racket, incluant notamment la fraude postale, la fraude électronique, et l'usage de procédures étrangères pour faire exécuter des créances frauduleuses. Les éléments centraux de ce schéma comprenaient notamment : (a) la présentation d'un transfert personnel effectué par Howard comme un prétendu « prêt » usuraire à 17 % consenti par Rumsey ; (b) l'obtention d'un jugement par défaut devant une juridiction française en procédant sans signification régulière au Demandeur et en

produisant des documents sélectivement tronqués et trompeurs, jamais examinés dans un cadre contradictoire ; et (c) l'utilisation de ce jugement étranger irrégulièrement obtenu pour grever d'une hypothèque judiciaire la seule résidence du Demandeur et initier une vente judiciaire forcée.

Indépendamment du volet français, les Défendeurs ont simultanément manipulé des procédures devant les juridictions de l'État de Floride. Ils ont réactivé une société étrangère défunte, Toke Oil and Gas S.A., dont le prétendu statut étranger est finalement devenu le fondement du renvoi de l'affaire devant les juridictions étatiques, alors même que les Demandeurs n'avaient pas contesté le retrait de l'affaire devant les juridictions fédérales et avaient plaidé devant celles-ci jusqu'à ce que la question soit soulevée d'office en appel.

Toke Oil and Gas S.A. n'avait aucune existence juridique active, aucun domicile étranger enregistré, aucun capital, et aucun dépôt réglementaire au Timor-Leste. Son conseil d'administration ne comprenait que deux administrateurs, dont l'un était le Demandeur. Néanmoins, les Défendeurs ont présenté Toke comme une demanderesse étrangère légitime dans les procédures américaines. Les Demandeurs n'ont initialement pas contesté le retrait de l'affaire devant les juridictions fédérales et n'ont adopté la thèse du « demandeur

étranger » qu'après des décisions défavorables, lorsque la question a été soulevée d'office en appel.

Ces actions transnationales ont été menées alors même que les Défendeurs dissimulaient au Demandeur, pendant des années, l'existence de l'engagement contractuel contraignant de la société envers le Department of Homeland Security des États-Unis de verser au Demandeur une rémunération annuelle de 120 000 USD sous forme de salaire W-2, ultérieurement portée à 132 000 USD. Les Défendeurs ont invoqué à plusieurs reprises des moyens tirés de la prescription à l'encontre du Demandeur dans une action intentée en Floride en 2020, tout en niant faussement l'existence même de ces engagements salariaux. Ce n'est qu'au cours de la procédure de discovery que le Demandeur a découvert la réalité. Le schéma de dissimulation, de divulgation sélective et de positions procédurales contradictoires adopté par les Défendeurs constitue une entreprise délibérée et continue, ayant pour objectif de priver le Demandeur de ses salaires acquis, de ses droits corporatifs et de ses biens.

Après avoir obtenu le jugement par défaut étranger en France, le Défendeur Rumsey l'a utilisé pour inscrire une hypothèque judiciaire sur la maison ancestrale du Demandeur, unique bien et résidence de celui-ci, en parfaite connaissance du fait que le prêt allégué n'avait jamais été

consenti par Rumsey et que le transfert provenait personnellement de Howard. Le droit français interdisant la représentation en justice par soi-même, et le Demandeur n'ayant jamais été convoqué à l'audience, la procédure s'est déroulée entièrement en son absence, le tribunal ayant statué sans aucun débat contradictoire ; le Demandeur n'a eu connaissance de la date d'audience que trois mois plus tard, lors de la signification du jugement. L'hypothèque ainsi obtenue expose désormais le Demandeur à un risque imminent de perte de son logement et de l'intégralité de son patrimoine.

Cette exécution forcée s'est inscrite dans un contexte de conduites parallèles du Défendeur Howard, qui savait personnellement qu'aucune opération de prêt n'avait jamais eu lieu, que Rumsey n'avait jamais avancé de fonds au Demandeur, et que le paiement ultérieurement qualifié de « prêt » provenait en réalité de Howard lui-même.

Par ailleurs, DeepGulf et ses dirigeants ont poursuivi des procédures parallèles en Floride, en avançant des théories financières déjà rejetées par les juridictions fédérales, en s'appuyant sur des procès-verbaux de conseil d'administration fabriqués ou adoptés rétroactivement, et en dissimulant l'identité et le domicile de Toke afin de soutenir des prétentions relatives à la compétence juridictionnelle et aux dommages-intérêts.

Ces actes, commis en France et en Floride, ne constituent pas des incidents indépendants, mais des étapes interdépendantes d'une entreprise unique de racket, conçue pour : (1) fabriquer artificiellement une responsabilité à l'encontre du Demandeur ; (2) dissimuler les manquements corporatifs des dirigeants de DeepGulf ; (3) éluder le contrôle fédéral; et (4) exproprier les biens et les revenus du Demandeur en instrumentalisant les systèmes judiciaires de deux États. La conduite des Défendeurs a infligé au Demandeur un préjudice personnel, financier et constitutionnel catastrophique. Le Demandeur sollicite désormais réparation sur le fondement de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, 18 U.S.C. §§ 1962(c) et (d), incluant l'octroi de dommages-intérêts triplés, la dissolution de l'entreprise, ainsi que toute mesure équitable appropriée.

II. COMPÉTENCE ET LIEU

La présente action est fondée sur la loi fédérale Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (« RICO »), 18 U.S.C. §§ 1961–1968. Le Demandeur forme des demandes sur le fondement des 18 U.S.C. § 1962(c) et § 1962(d). Le présent Tribunal est compétent *ratione materiae* en vertu de 28 U.S.C. § 1331 (compétence fédérale fondée sur une question de droit fédéral) et de 18 U.S.C. § 1964(c), qui confère un droit d'action privé permettant l'octroi de dommages-intérêts triplés, des

frais et des honoraires d'avocat aux personnes lésées par une violation de la loi RICO.

Dans la mesure où cela est pertinent, la compétence fondée sur la diversité de citoyenneté existe également en vertu de 28 U.S.C. § 1332(a)(2), dès lors que le litige oppose un ressortissant ou citoyen d'un État étranger (le Demandeur, domicilié en France) à des citoyens d'États des États-Unis (Défendeurs domiciliés dans l'état de New York et en Floride), et que le montant en litige excède 75 000 dollars, hors intérêts et frais. Dans la mesure où un Défendeur tenterait d'invoquer l'existence de « Toke Oil and Gas S.A. » en tant qu'entité corporative étrangère à des fins de compétence juridictionnelle, le Demandeur allègue que cette entité était dormante, non conforme au droit timorais, dépourvue d'existence juridique et de domicile corporatif, et qu'elle a été réactivée exclusivement comme artifice procédural. En tout état de cause, la présente action étant fondée sur le droit fédéral, la compétence *ratione materiae* existe en vertu de 28 U.S.C. § 1331, indépendamment de la citoyenneté des parties. En outre, une entité fictive ou inexistante ne peut modifier l'analyse de la compétence ni justifier une manipulation procédurale.

Le Tribunal dispose également d'une compétence supplémentaire en vertu de 28 U.S.C. § 1367 à l'égard de l'ensemble des demandes

fondées sur le droit étatique, celles-ci faisant partie du même ensemble de faits ou de la même controverse que les causes d'action fédérales fondées sur la loi RICO. Le schéma de prêt frauduleux, les procès-verbaux corporatifs fabriqués, l'abus de procédures étrangères et la manipulation de la compétence des juridictions étatiques en Floride constituent tous des éléments d'une conduite continue et connexe, imputable à la même entreprise.

Le lieu de jugement est approprié dans ce District en vertu de 28 U.S.C. § 1391(b)(2), dès lors qu'une partie substantielle des faits et omissions à l'origine des demandes du Demandeur s'est produite dans le District Ouest de l'État de New York. Le Défendeur David Rumsey réside dans le comté de Monroe, État de New York, au sein de ce District, et c'est depuis ce District que Rumsey a formulé, autorisé et poursuivi la fausse allégation selon laquelle il aurait prêté 50 000 dollars au Demandeur, allégation ayant constitué le fondement factuel du contentieux étranger frauduleux et de la saisie subséquente des biens du Demandeur.

Dans la poursuite de ce schéma, les Défendeurs ont provoqué la transmission, à destination, en provenance et à travers ce District, de communications et de documents procéduraux frauduleux et trompeurs, notamment des communications reçues et utilisées par le Défendeur Rumsey dans le comté de Monroe. Ces communications étaient

essentielles au maintien et à l'exécution des prétentions frauduleuses en cause et ont eu un effet opératoire direct sur la conduite de l'entreprise et sur les préjudices subis par le Demandeur.

Le lieu est également approprié en vertu de 18 U.S.C. § 1965(a), dès lors que le Défendeur David Rumsey réside dans le District Ouest de l'État de New York, dans le comté de Monroe, et y a accompli des actes en vue de la réalisation de l'entreprise de racket. La formulation, l'autorisation et la poursuite par Rumsey de la fausse allégation selon laquelle il aurait prêté 50 000 dollars au Demandeur — allégation ensuite utilisée pour initier et faire exécuter une procédure étrangère — constituent des actes centraux de racket à l'origine des préjudices subis par le Demandeur. Lorsqu'un lieu est approprié à l'égard d'un Défendeur RICO, il l'est également à l'égard de tous les Défendeurs ayant participé à la même entreprise.

Le Tribunal peut exercer sa compétence personnelle à l'égard des Défendeurs Howard et DeepGulf, Inc. en vertu de 18 U.S.C. § 1965(b) et de la loi de l'État de New York relative à la compétence personnelle (« long-arm statute »), dès lors que les fins de la justice exigent que l'ensemble des membres de l'entreprise de racket soient attirés devant une juridiction unique. Howard et DeepGulf, opérant principalement depuis la Floride, ont dirigé et coordonné des actes de racket faisant

partie intégrante de la même entreprise que celle à laquelle Rumsey participait depuis l'État de New York, notamment par l'utilisation de communications électroniques interétatiques et internationales, la manipulation de documents corporatifs et des manœuvres contentieuses ayant causé de manière prévisible un préjudice au Demandeur.

Dans la mesure où un Défendeur soutiendrait que des actes accomplis en France ou au Timor-Leste priveraient le Tribunal de compétence ou rendraient le lieu inapproprié, le Demandeur allègue que ces activités étrangères constituaient une partie intégrante du même schéma domestique de racket. La loi RICO s'applique expressément à des conduites étrangères lorsque, comme en l'espèce, le schéma de racket implique des entreprises américaines, des défendeurs américains, des biens situés aux États-Unis, des écritures déposées devant des juridictions américaines, ainsi que des communications électroniques interétatiques ou internationales émises depuis les États-Unis ou dirigées vers ceux-ci. Les actes étrangers des Défendeurs étaient accomplis au service d'une entreprise basée aux États-Unis, opérant principalement depuis la Floride, et ayant pour objet l'expropriation des revenus du Demandeur et la saisie de ses intérêts corporatifs et biens liés aux États-Unis.

Un transfert en vertu de 28 U.S.C. § 1404(a) ne servirait ni la commodité des parties ou des témoins, ni l'intérêt de la justice, dès lors que la présente action concerne une entreprise de racket unique et intégrée, que le lieu est approprié dans ce District, et qu'un transfert ne ferait que déplacer les inconvénients tout en créant un risque de décisions incohérentes concernant la conduite coordonnée des Défendeurs.

III. PARTIES

Le Demandeur, Marc M. Moszkowski (« le Demandeur »), est une personne physique et citoyen français, résidant Le Verdos, 83300 Châteaudouble, France.

À toutes les périodes pertinentes antérieures à 2018, le Demandeur était administrateur, dirigeant et actionnaire disposant de droits de vote substantiels de DeepGulf, Inc. Par la suite, il a cessé d'être dirigeant mais est demeuré actionnaire. S'agissant de son statut d'administrateur, DeepGulf, Inc. a adopté des positions sous serment contradictoires.

Sur la base des informations communiquées par le Défendeur Howard avant la rétention des registres sociaux, le Demandeur détient environ 46,2 % des actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote, constituant une majorité des actions de vote non détenues par des investisseurs extérieurs. Le Défendeur Howard a alternativement

soutenu que le Demandeur avait cessé d'être administrateur, puis affirmé sous serment qu'il l'était resté, obscurcissant ainsi la gouvernance réelle et la structure de propriété de la société.

Depuis 2019, les Défendeurs ont refusé de fournir de manière effective au Demandeur les documents sociaux, se contentant d'ignorer les demandes écrites ou de conditionner l'accès à une inspection en personne, malgré l'impossibilité connue du Demandeur de se déplacer et le caractère électronique des documents.

Le Demandeur est la personne directement visée par l'entreprise de racket décrite aux présentes, laquelle a cherché à le priver de sa rémunération acquise, de ses droits corporatifs et de ses biens immobiliers par la fraude, la dissimulation, l'abus de systèmes judiciaires et la manipulation de structures corporatives nationales et étrangères.

Défendeurs principaux

Le Défendeur **David L. Rumsey** (« Rumsey ») est une personne physique résidant dans le comté de Monroe, État de New York, à l'adresse DealPoint Merrill, LLC, 11 Schoen Pl., Ste. 3, Pittsford, NY 14534. David Rumsey est avocat inscrit au barreau de l'État de New York et est décrit dans des annuaires professionnels comme « Corporate and incorporation Lawyer at Pittsford, NY – Practice Areas:

Corporate & Incorporation, Estate Planning, Real Estate ». Le profil professionnel public de Rumsey atteste d'une familiarité avec la finance d'entreprise, les structures de propriété et les conséquences juridiques de la requalification de transferts financiers, matières directement en cause dans les faits allégués aux présentes.

Le Demandeur n'a jamais communiqué directement avec Rumsey au sujet d'un quelconque prêt ou d'une transaction financière.

Rumsey a été l'acteur opérationnel principal de l'entreprise durant la phase d'exécution, en initiant et poursuivant la fausse prétention selon laquelle il aurait personnellement prêté 50 000 dollars au Demandeur, ce qui n'a jamais été le cas. Rumsey a seul engagé et poursuivi la procédure française, se présentant faussement comme prêteur et créancier, et seul fait exécuter le jugement par défaut qui en a résulté, entraînant la saisie des comptes bancaires du Demandeur et l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur la maison ancestrale du Demandeur, avec menace de vente forcée.

Rumsey a agi de concert et en coordination avec le Défendeur Howard, lequel a fourni le postulat factuel mensonger à l'appui de la prétention de Rumsey en procédant personnellement au virement des fonds, en dissimulant la dette salariale acquise de DeepGulf envers le Demandeur, et en soutenant la requalification abusive du salaire acquis en dette

personnelle. La conduite de Howard a permis et facilité les mesures d'exécution engagées par Rumsey, bien que les saisies et mesures d'exécution aient été matériellement mises en œuvre par Rumsey.

À toutes les périodes pertinentes, Rumsey était également actionnaire significatif de DeepGulf, Inc., lui conférant un intérêt financier direct à l'extinction des dettes de DeepGulf ainsi qu'à l'issue des procédures contentieuses et des mesures d'exécution décrites aux présentes.

Le Défendeur **Rus R. Howard** (« Howard ») est une personne physique résidant à Pensacola, Floride, à l'adresse 7205 Suman Lane Unit A, Pensacola, FL 32526. Howard a été l'architecte et le superviseur principal de l'entreprise de racket. À toutes les périodes pertinentes, Howard a exercé les fonctions de Président du conseil d'administration de DeepGulf, Inc. et détenait un contrôle exclusif sur ses finances, ses registres et sa stratégie contentieuse. Howard a fourni le fondement factuel mensonger de la procédure française engagée par Rumsey en procédant personnellement au virement des fonds ultérieurement présentés comme un « prêt » de Rumsey ; a dissimulé les obligations salariales contraignantes de DeepGulf envers le Demandeur ; a fabriqué ou modifié rétroactivement des procès-verbaux sociaux ; a déformé l'identité, le domicile et la structure de Toke Oil and Gas S.A. ; et a orchestré la réactivation de cette entité étrangère défunte afin de

détruire la compétence fédérale fondée sur la diversité de citoyenneté. Howard a coordonné des écritures nationales et étrangères, dirigé des communications électroniques interétatiques et internationales, et assuré la continuité de l'entreprise.

Le Défendeur **DeepGulf, Inc.** (« DeepGulf ») est une société constituée selon le droit de l'État de Floride, établie à Pensacola, Floride, à l'adresse 7205 Suman Lane Unit A, Pensacola, FL 32526.

DeepGulf a servi d'instrument corporatif à l'entreprise de racket. Agissant par l'intermédiaire du Défendeur Howard et d'autres participants alignés qui ont exclu le Demandeur de la gouvernance sociale et de l'accès aux registres, DeepGulf a été utilisée pour dissimuler des irrégularités financières, cacher des obligations salariales obligatoires, déguiser des allocations de revenus, et engager des actions judiciaires contre le Demandeur sur la base d'autorisations fabriquées et de documents sociaux sélectivement omis.

À toutes les périodes pertinentes, les actes contestés accomplis au nom de DeepGulf ne disposaient d'aucune approbation régulière du conseil d'administration et ont été entrepris sans la connaissance ni le consentement du Demandeur, nonobstant son statut d'actionnaire significatif et, selon les propres déclarations sous serment contradictoires des Défendeurs, d'administrateur demeurant en fonction.

DeepGulf a ainsi servi de vecteur par lequel le Défendeur Howard a mis en œuvre des communications frauduleuses, de fausses représentations juridictionnelles, et des actes sous-jacents coordonnés au sens de 18 U.S.C. § 1961(1).

« **Toke Oil and Gas S.A.** » (« Toke ») est mentionnée aux présentes uniquement en tant qu'entité nominale ou instrumentale alléguée, invoquée par le Défendeur Howard agissant par l'intermédiaire de DeepGulf, Inc., et n'est pas désignée comme défenderesse dans la présente action. Howard et DeepGulf ont décrit Toke comme une société étrangère prétendument domiciliée au Timor-Leste. Le Demandeur allègue que, à toutes les périodes pertinentes, Toke était dépourvue d'existence corporative opérationnelle, n'exerçait aucune activité, et ne fonctionnait pas comme une entité indépendante. Au moment où elle a été invoquée dans les procédures floridiennes, le conseil d'administration de Toke ne comprenait que deux administrateurs, dont le Demandeur, et aucune autorisation régulière du conseil d'administration pour engager une action judiciaire n'a jamais existé. Toke est mentionnée dans la présente plainte uniquement pour décrire les représentations faites par Howard et DeepGulf ainsi que la structure et le fonctionnement de l'entreprise alléguée.

Whitesands, LLC (« Whitesands ») est mentionnée aux présentes exclusivement en tant que véhicule d'investissement entièrement contrôlé par le défendeur Rus Howard et utilisé par celui-ci pour le transfert de fonds et la réalisation d'opérations financières pertinentes au regard des faits allégués. Whitesands n'est pas désignée comme défenderesse dans la présente action. Le demandeur allègue que Whitesands n'a pas agi en tant que décideur indépendant, prêteur ou participant à une entreprise, mais a fonctionné exclusivement comme un instrument par l'intermédiaire duquel le défendeur Howard a agi. Les références à Whitesands ont pour seul objet de décrire l'origine et le circuit des fonds ainsi que les agissements du défendeur Howard, et ne visent pas à imputer à Whitesands une quelconque responsabilité propre, relation de mandat ou qualité de membre d'une entreprise.

L'Entreprise

L'entreprise RICO. Le Demandeur allègue que les Défendeurs Rumsey, Howard, DeepGulf, ainsi que des co-conspirateurs non nommés, constituaient une « entreprise » au sens de 18 U.S.C. § 1961(4). L'objectif commun de cette entreprise était de priver le Demandeur de ses salaires acquis, de ses revenus et de ses biens au moyen de fraudes coordonnées, de transmissions électroniques, de la dissimulation de faits matériels, et de l'abus des systèmes judiciaires

nationaux et étrangers. L'entreprise a fonctionné de manière continue pendant plus d'une décennie, opérant entre la France et la Floride, et n'invoquant le Timor-Leste qu'à titre de référence juridictionnelle nominale dans des procédures ultérieures, tout en utilisant des communications interétatiques et internationales, des circuits bancaires et des mécanismes contentieux.

Entreprise de fait (association-in-fact). L'entreprise était une association de fait, dont les membres étaient unis par l'objectif commun d'exproprier les biens du Demandeur, de requalifier rétroactivement un salaire légitime en dette, et de fabriquer un récit destiné à justifier des actions judiciaires et des saisies de biens. Bien qu'informelle dans sa structure, l'entreprise présentait la pérennité, la coordination et le schéma d'activités de racket requis par 18 U.S.C. § 1961(4). Chaque Défendeur y a joué un rôle distinct et indispensable : Rumsey en tant qu'acteur opérationnel initial, Howard en tant qu'architecte et contrôleur, et DeepGulf en tant que véhicule corporatif.

IV. CONTEXTE FACTUEL

Le Demandeur réitère et incorpore l'ensemble des paragraphes précédents. La présente section expose le contexte factuel ayant donné naissance à l'entreprise alléguée, y compris la relation financière entre

le Demandeur et DeepGulf, les obligations personnelles assumées par le Défendeur Howard, les circonstances entourant le prétendu « prêt », et l'utilisation ultérieure de cette fiction dans des procédures judiciaires étrangères et nationales.

A. Rôle du Demandeur au sein de DeepGulf et structure financière initiale (2005–2012)

À compter de 2005, le Demandeur a exercé les fonctions d'administrateur et de contributeur essentiel de DeepGulf, Inc., accomplissant des travaux techniques, financiers et opérationnels indispensables à la viabilité de la société. Durant cette période, DeepGulf disposait de peu ou pas de capital ; le Demandeur a financé personnellement des déplacements, le développement de la société et des activités commerciales en phase de démarrage.

Au cours de ces années, DeepGulf a accumulé des obligations salariales substantielles envers le Demandeur en vertu de déclarations certifiées effectuées auprès du Department of Homeland Security des États-Unis (« DHS »), comprenant des engagements garantissant une rémunération annuelle déterminée. Ces obligations n'étaient pas conditionnelles et étaient connues de Howard, lequel exerçait un contrôle exclusif sur les registres, les déclarations et les finances de DeepGulf.

Entre 2007 et 2012, le Demandeur a facilité des opportunités commerciales significatives et des flux de revenus au bénéfice de DeepGulf. La connaissance par Howard de ces revenus et des données comptables afférentes était contemporaine, complète, et reflétée dans les communications et documents qu'il a reçus tout au long de cette période.

B. Dette cumulée de DeepGulf et garantie personnelle donnée par Howard au DHS en juin 2013

En juin 2013, DeepGulf devait au Demandeur la somme de 656 282,21 dollars au titre de salaires accumulés et de remboursements, calculée à l'aide des indices d'inflation de la Réserve fédérale à compter de 2004.

Au cours de cette même période, dans le cadre de l'octroi du visa H-1B du demandeur, Howard a déclaré au Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (U.S. Department of Homeland Security) que DeepGulf était tenue de verser au demandeur un salaire annuel déterminé et il s'est personnellement porté garant des obligations salariales de la société, lesquelles, à la mi-2013, s'élevaient à 482 669,79 dollars américains après ajustement pour l'inflation. L'engagement personnel de Howard au titre de cette garantie constituait pour lui une obligation financière individuelle significative.

Ces obligations étaient connues de Howard et reflétées dans les

déclarations de la société auprès des autorités fédérales. Ces montants figurent dans les registres internes de DeepGulf ainsi que dans les représentations faites au DHS.

C. Revenus de conseil du Demandeur (2010–2014) et virement de 50 000 dollars effectué par Howard

Entre 2010 et 2014, le Demandeur a perçu approximativement 125 000 dollars de revenus nets de conseil provenant d'une entité française indépendante du secteur pétrolier et gazier. Le Demandeur a cédé ces revenus volontairement à DeepGulf afin de couvrir dépenses et salaires au sein de la société. Sur ce montant, 95 500 dollars ont été cédés après le virement de 50 000 dollars effectué par le Défendeur Howard en juin 2013, démontrant ainsi le soutien continu du Demandeur à DeepGulf malgré les arriérés de la société à son égard.

Aux environs de juin 2013, le Défendeur Rus Howard, agissant depuis la Floride, a provoqué la transmission d'un virement bancaire de 50 000 dollars vers le fils du Demandeur par l'intermédiaire de circuits bancaires interétatiques et internationaux, depuis Whitesands, LLC, véhicule d'investissement personnel de Howard.

Howard a décrit ce transfert en interne comme un « artifice comptable » et l'a qualifié de « prêt » aux seules fins des livres internes de DeepGulf, sans jamais se documenter lui-même comme prêteur. Aucun échéancier

de remboursement, aucune condition d'intérêts, ni aucun instrument de prêt n'existent. Aucune résolution sociale autorisant un prêt n'apparaît dans les registres de DeepGulf.

Rumsey n'a jamais effectué de virement de fonds au profit du Demandeur ni de quiconque. Rumsey n'a pas participé au transfert, n'a pas fourni les fonds et n'a eu aucune transaction financière avec le Demandeur à quelque moment que ce soit.

Aucun fonds n'a jamais été transféré par Rumsey au Demandeur, aucun remboursement n'a été demandé pendant plus de quatre ans, et aucune contrepartie n'a jamais été fournie par Rumsey au Demandeur, faits incompatibles avec l'existence d'une relation de prêt exécutoire.

Au moment du transfert de juin 2013, DeepGulf devait au Demandeur plus de 656 000 dollars au titre de salaires et remboursements accumulés, et Howard avait garanti personnellement 482 669,79 dollars de ces obligations. Aucun document contemporain ne reflète la création d'une nouvelle dette personnelle du Demandeur.

D. Absence de toute relation de prêt fondée sur une avance de Rumsey

À aucun moment le Demandeur n'a reçu de fonds du Défendeur David Rumsey ni contracté d'obligation de prêt envers Rumsey correspondant à une avance de fonds de sa part.

Le Demandeur n'a pas négocié de conditions de prêt avec Rumsey, n'a pas reçu de fonds de Rumsey et n'a formulé ni reçu aucune demande de remboursement de Rumsey avant la fin de l'année 2017.

Le seul transfert de fonds en cause est un virement de 50 000 dollars initié par le Défendeur Rus Howard en juin 2013 par l'intermédiaire de son véhicule d'investissement personnel, Whitesands, LLC. Ce virement n'a pas été effectué au profit du Demandeur, mais au profit du fils du Demandeur, et le Demandeur n'était pas le bénéficiaire désigné des fonds. Ce transfert n'a été accompagné d'aucun paiement contemporain par Rumsey, et aucun fonds n'a jamais été avancé par Rumsey au Demandeur en lien avec ce transfert.

À la demande de Howard, le Demandeur a consulté un avocat français au sujet d'un projet de document transmis au format PDF qui qualifiait nominalement le transfert de juin 2013 de prêt portant un intérêt de 17 % et désignait Rumsey comme prêteur. Le document comportait une image de signature apposée par tampon. Aucun fonds n'a été transféré par Rumsey en lien avec ce document, et aucun paiement, aucune mise en demeure ni aucun comportement d'exécution compatibles avec une relation de prêt entre Rumsey et le Demandeur n'ont suivi.

Howard a indiqué au Demandeur que ce projet de document constituait un dispositif comptable interne entre Howard et Rumsey et qu'il ne serait pas exécuté à l'encontre du Demandeur.

Conformément à cette compréhension, Rumsey n'a formulé aucune demande de remboursement, n'a revendiqué aucun droit de créancier, et n'a entrepris aucune action compatible avec la qualité de prêteur pendant plus de quatre ans après le transfert de juin 2013.

Aux environs de novembre 2017, Rumsey a affirmé pour la première fois que le transfert de juin 2013 constituait un prêt personnel consenti au Demandeur, nonobstant le fait qu'aucun fonds n'avait jamais été avancé par Rumsey et qu'aucun comportement d'exécution compatible avec une relation créancier-débiteur n'avait jamais existé.

E. Procédure engagée par Rumsey en France et obtention d'un jugement par défaut (2014–2019)

Vers novembre 2017, Rumsey a soutenu pour la première fois que le transfert intervenu en juin 2013 constituait un prêt personnel consenti au demandeur, alors même qu'aucun fonds n'avait jamais été avancé par Rumsey au demandeur et qu'aucune exécution contractuelle n'était jamais intervenue de nature à caractériser une relation créancier-débiteur.

Vers avril 2018 et novembre 2018, Rumsey a déposé, ou fait déposer, dans la procédure engagée en France, des écritures et pièces à l'appui s'identifiant comme le prêteur du transfert de juin 2013 et omettant toute mention de Howard ou de Whitesands, LLC comme source des fonds transférés. Le tribunal français a par la suite rendu un jugement par défaut à l'encontre du demandeur.

~~In November 2017, Rumsey asserted for the first time that he, and not Howard, had lent \$50,000 to Plaintiff. Rumsey thereafter initiated a civil action in France asserting repayment of that amount. The pleadings submitted in the French proceeding identified Rumsey as the lender and did not identify Howard or Whitesands, LLC as the source of the transferred funds.~~

Les règles de procédure françaises interdisent l'auto-représentation en matière civile. En raison de la situation financière du Demandeur, de son isolement géographique et de son impossibilité d'obtenir un avocat, le Demandeur n'a pas participé à la procédure et n'a pas été convoqué à l'audience décisive.

Le tribunal français a rendu un jugement par défaut à l'encontre du Demandeur, lequel a ensuite été utilisé pour saisir les comptes bancaires du Demandeur et inscrire une hypothèque judiciaire sur son domicile en France.

F. Procédures engagées en Floride impliquant le Demandeur (2018–2025)

Entre 2018 et 2025, les Défendeurs Howard et DeepGulf ont transmis, par des moyens électroniques et postaux, une série de dépôts d'écritures, de déclarations sous serment et de correspondances connexes dans le cadre de procédures devant les juridictions de l'État de Floride impliquant le Demandeur.

Ces écritures portaient sur la relation du Demandeur avec DeepGulf et sur des questions financières connexes, mais ne divulguaient pas les obligations salariales accumulées dues par DeepGulf au Demandeur, lesquelles figuraient pourtant dans des registres sociaux antérieurs et dans des déclarations faites aux autorités fédérales. Bien que Howard ait ultérieurement produit un document qu'il a rédigé et signé en septembre 2012 prétendant suspendre la paie des dirigeants, ce document était unilatéral, n'a jamais été communiqué au Demandeur, n'a jamais été accepté par lui, et ne reflétait aucune renonciation ni modification convenue.

Au cours de la même période, Howard et DeepGulf ont soutenu en Floride des positions contentieuses incompatibles avec les informations financières précédemment communiquées par DeepGulf aux autorités fédérales en lien avec l'emploi et la rémunération du Demandeur.

G. Préjudices résultants

Le domicile du Demandeur demeure sous la menace d'une vente judiciaire ; les comptes bancaires du Demandeur ont été saisis ; ses revenus contractuels et acquis ont été requalifiés en dette ; et le Demandeur demeure physiquement incapable de se déplacer en raison de son état médical et d'une situation de dénuement officiellement reconnue tant par les juridictions françaises que floridiennes. Les mesures d'exécution relatives à ces faits se poursuivent.

V. L'ENTREPRISE RICO ET LE SCHÉMA D'ACTIVITÉS DE RACKETEERING

Le Demandeur réitère et incorpore l'ensemble des paragraphes précédents. À toutes les périodes pertinentes, les Défendeurs ont participé à une entreprise de type "association de fait" (*association-in-fact*) au sens de 18 U.S.C. § 1961(4). L'entreprise se composait d'une relation continue entre les Défendeurs et fonctionnait avec un objectif commun et une durée suffisante pour poursuivre une ligne de conduite partagée, telle que décrite ci-dessous.

A. Composition et structure de l'entreprise

L'entreprise était une association de fait composée du Défendeur David Rumsey, du Défendeur Rus Howard, et du Défendeur DeepGulf, Inc.

Le Défendeur Rus Howard était fondateur, dirigeant principal et participant contrôlant de DeepGulf, Inc. Le Défendeur David Rumsey était investisseur dans DeepGulf. Le Défendeur DeepGulf, Inc. était l'entité sociétaire par l'intermédiaire de laquelle les relations financières des Défendeurs avec le Demandeur étaient administrées et par laquelle des positions contentieuses étaient soutenues.

À toutes les périodes pertinentes, le Défendeur Howard exerçait le contrôle opérationnel sur DeepGulf ainsi que sur le véhicule d'investissement Whitesands, LLC, par l'intermédiaire duquel le transfert de 50 000 dollars de juin 2013 a été effectué. Le Défendeur Rumsey n'a pas transféré de fonds au Demandeur mais a ultérieurement revendiqué une position de créancier en relation avec ce transfert.

Selon les informations communiquées par le défendeur Howard, au cours de la période considérée, Whitesands, LLC (véhicule d'investissement entièrement contrôlé par Howard) a apporté environ 200 000 dollars américains en capital à DeepGulf, et le défendeur Rumsey a apporté environ 96 000 dollars américains. Tous deux avaient ainsi un intérêt financier direct dans les obligations de DeepGulf à l'égard du demandeur et dans la qualification financière des paiements et engagements impliquant le demandeur.

Les membres de l'entreprise ont entretenu des relations financières, d'investissement et liées à des litiges sur une période excédant huit ans. Ils ont fonctionné comme une unité continue ayant un intérêt commun à gérer et à répondre aux obligations financières de DeepGulf envers le Demandeur et aux prétentions connexes soulevées dans des procédures étrangères et nationales.

Bien que le nom « Toke Oil and Gas S.A. » ait été évoqué de manière intermittente par les Défendeurs dans des litiges ultérieurs, cette entité n'était pas une société opérationnelle, n'a pas participé aux faits allégués dans la présente plainte, et n'est pas alléguée comme membre de l'entreprise.

B. Objectif commun de l'entreprise

L'entreprise poursuivait un objectif commun consistant à gérer, réaffecter et traiter les obligations financières substantielles de DeepGulf envers le Demandeur de manière à réduire ou éliminer l'exposition des Défendeurs.

Cet objectif comprenait l'évitement du remboursement de la rémunération accumulée due au Demandeur, le traitement de l'exposition personnelle de Howard résultant de garanties données en lien avec l'emploi du Demandeur, et la promotion d'une qualification

financière alternative des paiements et obligations antérieurs dans des procédures étrangères et nationales.

Les participants à l'entreprise ont poursuivi cet objectif au moyen d'actions coordonnées dans le temps, chaque participant exécutant des rôles distincts mais complémentaires, cohérents avec ses positions et intérêts respectifs.

C. Rôles des membres de l'entreprise

Le Défendeur David Rumsey a agi comme l'acteur de l'entreprise chargé de l'exécution et du contentieux dans les procédures étrangères. Bien que Rumsey n'ait pas transféré de fonds au Demandeur en lien avec le paiement de juin 2013, il a ultérieurement revendiqué une position de créancier relativement à ce transfert, a engagé une action civile en France, a obtenu un jugement par défaut et a poursuivi des mesures de saisie et d'exécution en son propre nom.

Le Défendeur Rus Howard a agi comme le participant coordonnateur et facilitateur de l'entreprise. Howard contrôlait les registres financiers internes et les communications de DeepGulf, a dirigé la préparation et le traitement des documents relatifs au transfert de juin 2013, et a soutenu l'affirmation ultérieure par Rumsey d'une position de créancier. Howard a également dirigé et supervisé le contentieux interne en Floride

impliquant le Demandeur, en soutenant des positions concernant la conduite financière et les obligations alléguées du Demandeur.

Le Défendeur DeepGulf, Inc. a agi comme l'instrument sociétaire de l'entreprise. DeepGulf a servi de véhicule par lequel les relations d'emploi, de rémunération et financières avec le Demandeur étaient administrées, par lequel les registres reflétant les obligations salariales accumulées étaient conservés ou retenus, et par lequel des positions contentieuses internes étaient soutenues.

Chaque participant a exercé des fonctions distinctes mais complémentaires, cohérentes avec sa position, permettant à l'entreprise de poursuivre ses objectifs communs par des actions d'exécution à l'étranger et une activité contentieuse interne.

D. Actes préalables (“predicate acts”) de racketeering

À partir de novembre 2017 environ, le Défendeur David Rumsey a affirmé pour la première fois que le transfert de juin 2013 constituait un prêt personnel consenti au Demandeur, alors même qu'aucun fonds n'avait jamais été avancé par Rumsey et que les seuls fonds en cause provenaient du Défendeur Rus Howard via Whitesands, LLC.

Depuis au moins novembre 2017 jusqu'à ce jour, les Défendeurs ont commis de multiples actes de racketeering au sens de 18 U.S.C. §

1961(1), y compris des actes de fraude électronique (*wire fraud*) et de fraude postale (*mail fraud*), comme exposé ci-dessous.

(a) Fraude électronique (18 U.S.C. § 1343)

Les Défendeurs ont sciemment transmis, et fait transmettre, des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant la nature du transfert de 50 000 dollars de juin 2013, les obligations salariales accumulées de DeepGulf envers le Demandeur, et l'endettement allégué du Demandeur, au moyen de communications électroniques interétatiques et internationales.

Ces communications incluaient des correspondances électroniques, des transmissions bancaires et des dépôts judiciaires électroniques transmis entre la Floride, l'État de New York et la France, et ont été utilisées pour avancer et renforcer la qualification mensongère du transfert comme un prêt provenant de Rumsey.

(b) Fraude postale (18 U.S.C. § 1341)

Les Défendeurs ont sciemment envoyé, et fait envoyer, des documents falsifiés ou trompeurs par voies postales et par transporteurs commerciaux dans le cadre du même schéma, y compris des documents utilisés dans le contentieux étranger, les procédures

d'exécution, et des communications connexes affirmant ou s'appuyant sur le prétendu prêt.

(c) Utilisation des procédures judiciaires comme instruments de fraude

Les Défendeurs ont employé des procédures judiciaires étrangères et nationales comme mécanismes destinés à diffuser et à faire exécuter le récit mensonger du prêt, notamment en déposant des documents identifiant à tort la source et le destinataire du transfert de juin 2013, en omettant des obligations financières substantielles dues par DeepGulf au Demandeur, et en invoquant les décisions judiciaires ainsi obtenues pour saisir les actifs du Demandeur et imposer des sûretés sur ses biens.

Bien que des dépôts judiciaires et des décisions judiciaires aient été impliqués, les actes de racketeering des Défendeurs consistaient dans les transmissions frauduleuses sous-jacentes, par voie électronique et postale, ayant corrompu ces procédures.

À toutes les périodes pertinentes, les Défendeurs savaient que les déclarations relatives au prétendu prêt étaient fausses ou trompeuses et ont agi avec l'intention de tromper des tribunaux et des tiers, utilisant des communications électroniques et postales interétatiques et internationales comme instruments essentiels du schéma.

Les actes de racket reprochés aux défendeurs ne consistaient pas dans l'introduction d'actions en justice en tant que telles, mais dans la transmission, par des moyens de communication interétatiques et internationaux, d'allégations factuelles et d'omissions sciemment fausses, lesquelles ont précédé les procédures, les ont viciées et ont causé au demandeur un préjudice autonome, indépendamment de toute décision juridictionnelle.

E. Lien avec le commerce interétatique et international

À toutes les périodes pertinentes, les activités de l'entreprise impliquaient et affectaient le commerce interétatique et international au sens de 18 U.S.C. § 1962(c).

La conduite de l'entreprise comprenait l'utilisation de communications électroniques interétatiques et internationales, des transactions bancaires transfrontalières, des communications électroniques transmises entre la Floride et la France, ainsi que la transmission de documents et de paiements au-delà des frontières d'États et de nations en lien avec des procédures étrangères et nationales.

F. Continuité de l'entreprise

La conduite de l'entreprise démontre une continuité "close-ended" au sens de 18 U.S.C. § 1962(c). Les actes de racketeering allégués dans la

présente plainte étaient liés et se sont produits sur une période de temps substantielle, s'étendant d'au moins 2013 jusqu'à ce jour, et incluait des utilisations répétées de communications électroniques et postales interétatiques et internationales au service d'un schéma commun.

La conduite présente également une continuité "open-ended". L'utilisation par les Défendeurs de mécanismes contentieux et d'exécution pour avancer et maintenir le récit financier contesté constitue un mode opératoire qui, par sa nature, comporte une menace de répétition aussi longtemps que les prétentions sous-jacentes et les efforts d'exécution demeurent pendents ou sont invoqués dans d'autres procédures.

Bien que le stratagème des défendeurs trouve son origine dans des dissimulations financières antérieures, le schéma de racket est devenu effectif au plus tard en novembre 2017, lorsque le défendeur Rumsey a, pour la première fois, revendiqué à tort une position de créancier et a, par la suite, recouru de manière répétée à des moyens de communication interétatiques et internationaux pour en poursuivre l'exécution.

VI. LA PRÉSENTE ACTION N'EST NI UN LITIGE CONTRACTUEL NI UNE ATTAQUE COLLATÉRALE

CONTRE UN JUGEMENT ÉTRANGER

La présente action ne trouve pas son origine dans un différend contractuel, un désaccord relatif à l'exécution d'un prêt ou d'un investissement, ni dans une quelconque allégation de non-paiement ou d'inexécution. Le Demandeur n'allègue pas l'existence d'un contrat de prêt valide avec le Défendeur Rumsey et ne sollicite aucun redressement fondé sur des droits ou obligations contractuels. Les demandes formées aux présentes résultent du comportement concerté de racketeering des Défendeurs, incluant l'usage de déclarations matériellement fausses et de communications trompeuses destinées à promouvoir un récit de dette dépourvu de tout transfert de fonds ou de tout commencement d'exécution.

La présente action ne constitue pas davantage une attaque collatérale contre un quelconque jugement étranger. Le Demandeur ne sollicite ni le contrôle, ni l'annulation, ni la remise en cause d'une décision rendue par une juridiction française, et ne demande nullement à la présente Cour d'apprécier le bien-fondé ou la régularité d'une décision judiciaire étrangère. Les préjudices allégués résultent directement des actes de racketeering commis par les Défendeurs eux-mêmes, incluant la transmission de représentations fausses et l'utilisation de procédures judiciaires comme instruments de diffusion et d'exécution de ces fausses

représentations.

Les demandes du Demandeur reposent sur la conduite des Défendeurs ayant consisté à détourner et exploiter le processus judiciaire au moyen de communications frauduleuses et d'omissions intentionnelles, et non sur les actes juridictionnels de quelque tribunal étranger que ce soit. La responsabilité invoquée résulte des activités de racketeering des Défendeurs, indépendamment de l'existence ou de la validité de tout jugement étranger.

VII. L'ENTREPRISE RICO EST DISTINCTE DES DÉFENDEURS

L'entreprise RICO alléguée aux présentes constitue une association de fait (*association-in-fact*) distincte de chacun des Défendeurs pris individuellement. Cette entreprise est composée de plusieurs personnes physiques et morales qui se sont associées et ont fonctionné comme une unité continue.

Il est allégué que chaque Défendeur a dirigé ou participé à la conduite des affaires de l'entreprise au moyen d'un schéma d'activités de racketeering, mais aucun Défendeur n'est allégué être identique à l'entreprise elle-même ni s'y confondre. L'entreprise est définie par les relations, la coordination et l'action concertée de ses membres, et non par l'identité d'un quelconque participant pris isolément.

Il n'est pas allégué que l'entreprise soit coextensive à une entité sociétaire unique. Le Demandeur n'allègue pas qu'une société aurait simultanément constitué à la fois la « personne » RICO et l'« entreprise » RICO. L'entreprise alléguée est, au contraire, une association de fait composée de personnes physiques et morales ayant agi de concert, en utilisant des entités sociétaires et d'autres instruments comme moyens de mise en œuvre des agissements décrits aux présentes.

VIII. PRÉJUDICE DOMESTIQUE AUX BIENS OU À L'ACTIVITÉ

Le Demandeur a subi un préjudice à ses biens ou à son activité sur le territoire des États-Unis, conformément aux exigences de l'article 18 U.S.C. § 1964(c).

Les actes de racketeering des Défendeurs ont été conçus, dirigés et exécutés en grande partie depuis les États-Unis, notamment depuis l'État de New York et la Floride, et ont causé un préjudice immédiat aux intérêts juridiques et économiques du Demandeur situés aux États-Unis. Ces préjudices incluent notamment l'atteinte et la perte des droits procéduraux et des moyens de défense du Demandeur devant les juridictions américaines, la formulation de demandes pécuniaires frauduleuses par des Défendeurs établis aux États-Unis, ainsi que la dissimulation et le détournement d'obligations financières régies par des

relations sociétaires et salariales relevant du droit américain.

Bien que certaines mesures d'exécution soient intervenues à l'étranger, les préjudices allégués aux présentes ont été subis aux États-Unis et résultent de comportements domestiques essentiels au fonctionnement du schéma frauduleux. Le Demandeur satisfait dès lors à l'exigence de préjudice domestique telle que reconnue par la Cour suprême des États-Unis dans *RJR Nabisco, Inc. v. European Community*, 579 U.S. 325 (2016).

IX. PRÉJUDICES, DOMMAGES ET PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent. En conséquence directe et immédiate des violations par les Défendeurs des articles 18 U.S.C. §§ 1962(c) et 1962(d), le Demandeur a subi un préjudice substantiel à son activité et à ses biens au sens de l'article 18 U.S.C. § 1964(c).

A. Préjudices économiques indemnifiables

Les agissements de racketeering des Défendeurs ont causé au Demandeur des pertes économiques concrètes et quantifiables, incluant notamment :

1. Saisie de fonds.

The Les défendeurs ont provoqué la saisie et le maintien sous contrainte des comptes bancaires du demandeur par l'exécution d'un jugement étranger obtenu au moyen de représentations factuelles matériellement fausses. En conséquence des mesures d'exécution engagées par les Défendeurs, toute somme perçue par le Demandeur au-delà du seuil légal de saisissabilité est immédiatement prélevée, et le revenu mensuel très limité du Demandeur ne permet pas aux soldes de comptes de dépasser ce seuil après les dépenses élémentaires de subsistance. Ces mesures de contrainte empêchent le Demandeur d'emprunter, de recevoir ou de conserver des fonds destinés aux soins médicaux, aux frais juridiques ou aux besoins essentiels. Elles l'ont également empêché de s'acquitter de ses obligations fiscales, entraînant des saisies supplémentaires et des frais administratifs imposés par les autorités fiscales, et l'ont contraint à s'endetter uniquement afin de pouvoir exercer ses droits en justice, y compris par l'introduction de la présente action.

2. Grevage et perte d'un bien immobilier.

Les Défendeurs ont imposé l'inscription d'une sûreté judiciaire sur la maison ancestrale du Demandeur en France, ainsi que l'engagement de procédures de vente forcée, entraînant la perte de la sécurité du titre, de la cessibilité, de la valeur patrimoniale et

des droits de jouissance et de possession.

3. Frais de défense juridique.

Des frais juridiques substantiels ont été engagés pour la défense de procédures aux États-Unis, y compris dans des instances où les Défendeurs ont refusé d'assurer l'avance obligatoire des frais de défense exigée par les statuts de DeepGulf, malgré de multiples mises en demeure écrites.

4. Perte de revenus et d'opportunités professionnelles.

Les activités professionnelles du Demandeur ont été détournées pendant plusieurs années vers des obligations de conformité juridique et d'autodéfense procédurale, l'empêchant de poursuivre des activités d'ingénierie, scientifiques, de conseil et liées aux brevets, lesquelles généraient auparavant des revenus substantiels ainsi que de la propriété intellectuelle.

5. Contrainte économique.

L'affirmation persistante d'une dette fictive, les menaces d'exécution et l'engagement de procédures parallèles sur le territoire américain ont collectivement porté atteinte à l'autonomie économique et aux droits patrimoniaux du Demandeur.

Ces préjudices constituent des pertes économiques directes ouvrant droit à réparation en application de l'article 18 U.S.C. § 1964(c).

B. Préjudice irréparable

Les agissements des Défendeurs ont causé, et continuent de menacer, un préjudice qui ne saurait être adéquatement réparé par l'octroi de dommages-intérêts pécuniaires.

La maison du Demandeur, qui constitue sa résidence principale et unique, demeure exposée à une vente judiciaire forcée fondée sur un jugement obtenu par des actes de racketeering. Une fois la vente réalisée, le titre de propriété ne pourra être rétabli, et la résidence du Demandeur, ses biens personnels et l'ensemble de ses possessions accumulées au fil des décennies seront définitivement perdus. Le Demandeur ne dispose d'aucun logement de remplacement, d'aucun soutien familial, ni d'aucune capacité pratique pour se reloger.

Le bien immobilier contient des effets personnels irremplaçables, notamment une importante bibliothèque familiale, de très abondants souvenirs de famille, du mobilier et d'autres biens accumulés sur plusieurs décennies, qui seraient confisqués,

dispersés ou détruits dans le cadre d'une vente forcée, sans indemnisation adéquate.

Le Demandeur fait également face à la perte imminente des animaux domestiques résidant sur la propriété, lesquels seraient susceptibles de faire l'objet d'une saisie administrative en cas d'expulsion, créant un risque substantiel de préjudice irréversible.

Une fois les mesures d'exécution engagées, ces préjudices ne pourront être réparés. Aucune décision ultérieure accordant des dommages-intérêts ne saurait restituer au Demandeur son domicile, ses biens personnels, un abri ou sa sécurité élémentaire.

En conséquence, les actes de racketeering des Défendeurs font peser une menace imminente de préjudice irréparable justifiant l'octroi de mesures injonctives et équitables en application de l'article 18 U.S.C. § 1964(a), en sus des dommages-intérêts triplés et des frais recouvrables prévus par l'article 18 U.S.C. § 1964(c).

X. CHEFS DE DEMANDE

CHEF DE DEMANDE I

Violation de l'article 18 U.S.C. § 1962(c)

(Conduite des affaires d'une entreprise au moyen d'un schéma d'activités de racketeering)

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

À toutes les périodes pertinentes, les Défendeurs David Rumsey, Rus Howard et DeepGulf, Inc. constituaient des « personnes » au sens de l'article 18 U.S.C. § 1961(3).

Ainsi qu'il est allégué à la Section V, les Défendeurs étaient associés à une entreprise au sens de l'article 18 U.S.C. § 1961(4), laquelle constituait une association de fait distincte des Défendeurs pris individuellement, et qui exerçait des activités affectant le commerce interétatique et le commerce étranger.

Depuis au moins l'année 2013 et jusqu'à ce jour, chacun des Défendeurs a sciemment dirigé ou participé, directement ou indirectement, à la conduite des affaires de cette entreprise au moyen d'un schéma d'activités de racketeering, en violation de l'article 18 U.S.C. § 1962(c).

Le schéma d'activités de racketeering consistait en de multiples actes connexes constitutifs d'infractions pénales fédérales, notamment des faits de fraude électronique (*wire fraud*) en violation de l'article 18 U.S.C. § 1343 et de fraude postale (*mail fraud*) en violation de l'article 18 U.S.C.

§ 1341, tels qu'exposés avec précision à la Section V.D.

Ces actes de racketeering étaient liés entre eux, poursuivaient des objectifs identiques ou similaires, impliquaient les mêmes auteurs et les mêmes victimes, et constituaient une conduite continue présentant une menace de poursuite d'activités criminelles au sens de l'article 18 U.S.C. § 1961(5).

En conséquence directe et immédiate des violations par les Défendeurs de l'article 18 U.S.C. § 1962(c), le Demandeur a subi un préjudice à son activité et à ses biens, tel qu'allégué aux Sections VIII et IX.

En application de l'article 18 U.S.C. § 1964(c), le Demandeur est fondé à solliciter l'octroi de dommages-intérêts triplés, le remboursement des dépens, des honoraires raisonnables d'avocat, ainsi que toute autre mesure de réparation que la Cour estimera juste et appropriée.

CHEF DE DEMANDE II

Violation de l'article 18 U.S.C. § 1962(d)

(Complot RICO)

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

Les Défendeurs ont sciemment convenu et conspiré afin de diriger et de participer, directement ou indirectement, à la conduite des affaires de l'entreprise au moyen d'un schéma d'activités de racketeering, en violation de l'article 18 U.S.C. § 1962(c).

Chacun des Défendeurs connaissait la nature essentielle de l'entreprise et a consenti à ce qu'au moins un membre du complot commette des actes constitutifs de fraude électronique (*wire fraud*) et de fraude postale (*mail fraud*) en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise, ainsi qu'il est allégué aux présentes.

Les Défendeurs ont sciemment adhéré à l'objectif général du complot ainsi qu'à la commission d'actes de racketeering par un ou plusieurs co-conspirateurs, et chacun des Défendeurs est responsable des actes accomplis par les autres dans la poursuite du complot.

En conséquence directe et immédiate du complot des Défendeurs visant à violer l'article 18 U.S.C. § 1962(c), le Demandeur a subi un préjudice à son activité et à ses biens, tel qu'allégué aux Sections VIII et IX, et est fondé à solliciter les mesures de réparation prévues à l'article 18 U.S.C. § 1964.

CHEF DE DEMANDE III

Fraude (Droit commun)

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

Le Demandeur s'est raisonnablement fié aux déclarations du Défendeur Howard selon lesquelles la documentation envisagée n'avait aucun caractère opérant, ne serait pas opposée au Demandeur et ne reflétait aucune obligation réelle de prêt. En raison de cette confiance légitime, le Demandeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour se prémunir contre des allégations ultérieures d'endettement.

Les Défendeurs ont formulé des déclarations matériellement fausses concernant l'existence, la nature et l'origine du prétendu transfert de 50 000 dollars, notamment en affirmant à tort que ce transfert constituait un prêt personnel consenti par le Défendeur Rumsey au Demandeur.

Au moment où ces déclarations ont été faites, les Défendeurs savaient qu'aucun fonds n'avait été avancé par le Défendeur Rumsey au Demandeur et que le transfert provenait en réalité du Défendeur Howard par l'intermédiaire de Whitesands, LLC.

Les Défendeurs ont formulé ces déclarations fausses dans l'intention d'induire le Demandeur en erreur et d'obtenir sa confiance, ainsi que dans le but de reprendre et de faire valoir ces mêmes fausses

représentations dans le cadre de procédures judiciaires et de mesures d'exécution.

Les fausses représentations des Défendeurs étaient substantielles, intentionnelles et constituaient une cause directe et immédiate des préjudices subis par le Demandeur, notamment la saisie et la rétention de ses avoirs, l'atteinte à ses droits patrimoniaux et un préjudice économique considérable.

CHEF DE DEMANDE IV

FausseS déclarations frauduleuses à l'égard de tiers

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

Les Défendeurs ont sciemment formulé à l'égard de tiers des déclarations matériellement fausses, notamment à destination des juridictions, des autorités d'exécution et des parties adverses aux procédures, concernant l'existence, l'origine et la qualification du transfert de 50 000 dollars intervenu en juin 2013, ainsi que l'endettement prétendument imputé au Demandeur.

Ces fausses déclarations comprenaient notamment l'identification

mensongère du Défendeur Rumsey comme prêteur, la dissimulation du fait que le transfert provenait en réalité du Défendeur Howard par l'intermédiaire de Whitesands, LLC, ainsi que l'omission des obligations substantielles de rémunération et de compensation accumulées par DeepGulf au profit du Demandeur.

Les Défendeurs ont formulé ces fausses représentations en pleine connaissance de leur caractère mensonger et avec l'intention que des tiers s'y fient dans le cadre de procédures judiciaires et de mesures d'exécution.

Les tiers se sont effectivement fondés sur les déclarations frauduleuses des Défendeurs, ce qui a donné lieu à des décisions judiciaires, des actes d'exécution et des positions procédurales ayant causé au Demandeur un préjudice direct et prévisible.

En conséquence directe et immédiate des fausses déclarations frauduleuses faites par les Défendeurs à l'égard de tiers, le Demandeur a subi des pertes financières, des charges grevant ses biens, des frais juridiques substantiels, ainsi qu'une atteinte à sa capacité de gain.

CHEF DE DEMANDE V

Complot civil

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits

aux présentes.

Les Défendeurs ont sciemment convenu et conspiré entre eux afin de commettre des actes illicites, notamment les faits de fraude et de fausses déclarations frauduleuses allégués aux Chefs de demande III et IV.

Dans la poursuite du complot, les Défendeurs ont accompli des actes destinés à promouvoir et à mettre en œuvre l'objectif illicite convenu, incluant l'affirmation et l'exécution coordonnées d'un récit de dette dépourvu de tout transfert de fonds en provenance du Défendeur Rumsey et incompatible avec la connaissance et les documents contemporains des Défendeurs.

Les actes concertés des Défendeurs ont été accomplis en exécution du complot et avaient pour objet — et ont effectivement eu pour effet — de causer un préjudice au Demandeur.

En conséquence directe et immédiate du complot civil des Défendeurs, le Demandeur a subi les dommages allégués aux présentes.

CHEF DE DEMANDE VI

Détournement de procédure

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits

aux présentes.

Les Défendeurs ont fait usage de procédures judiciaires, y compris de mesures d'exécution et de mécanismes juridiques connexes, à des fins étrangères à celles pour lesquelles ces procédures sont légalement prévues.

Postérieurement à l'émission des actes de procédure, les Défendeurs les ont utilisés afin d'obtenir des avantages collatéraux qui ne peuvent légitimement résulter d'une décision juridictionnelle régulière, notamment en contraignant le Demandeur à la soumission, en exerçant une pression économique sans lien avec le bien-fondé d'une quelconque prétention, et en transformant des obligations sociétaires contestées en leviers personnels à l'encontre du Demandeur.

L'usage abusif des procédures judiciaires par les Défendeurs était intentionnel, accompli dans un but étranger à la finalité de la procédure, et a causé au Demandeur un préjudice substantiel, incluant notamment la contrainte et la saisie de ses avoirs, le grevage de ses biens et le détournement de son travail productif.

En conséquence directe et immédiate du détournement de procédure commis par les Défendeurs, le Demandeur a subi les dommages allégués aux présentes.

CHEF DE DEMANDE VII

Enrichissement sans cause

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

Les Défendeurs se sont enrichis aux dépens du Demandeur notamment par l'évitement du paiement d'obligations de rémunération et de compensation accumulées, par le transfert sur le Demandeur de charges financières qui auraient dû être supportées par les Défendeurs, ainsi que par le grevage des biens du Demandeur.

Cet enrichissement des Défendeurs a été obtenu par les agissements allégués aux présentes, incluant l'affirmation et l'exécution d'un récit de dette dépourvu de tout transfert de fonds en provenance du Défendeur Rumsey et incompatible avec la connaissance et les documents contemporains des Défendeurs.

Dans ces circonstances, il serait contraire à l'équité de permettre aux Défendeurs de conserver les avantages obtenus aux dépens du Demandeur sans restitution.

Le Demandeur est en conséquence fondé à solliciter la restitution et la répétition de l'ensemble des avantages indûment perçus par les Défendeurs.

CHEF DE DEMANDE VIII

Atteinte fautive aux relations professionnelles et aux opportunités économiques

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

Le Demandeur entretenait des relations professionnelles et commerciales existantes et potentielles, notamment dans les domaines du conseil, de l'ingénierie, de la recherche et des technologies, dont il pouvait raisonnablement attendre des avantages économiques.

Les Défendeurs avaient connaissance des activités professionnelles et des opportunités économiques du Demandeur et ont intentionnellement porté atteinte à ces relations et expectatives par des moyens fautifs, incluant l'affirmation d'une dette fabriquée, la diffusion d'accusations mensongères de comportement répréhensible, ainsi que des menaces de représailles judiciaires dirigées contre des tiers ayant maintenu des contacts ou des relations professionnelles avec le Demandeur.

En conséquence directe et immédiate de cette ingérence intentionnelle des Défendeurs, les relations professionnelles et les opportunités économiques du Demandeur ont été perturbées ou interrompues, causant au Demandeur des pertes économiques mesurables,

notamment une perte de revenus et une diminution de sa capacité de gain.

L'ingérence des Défendeurs était intentionnelle, dépourvue de justification légitime, et accomplie dans le but de favoriser leurs propres intérêts aux dépens du Demandeur.

CHEF DE DEMANDE IX

Demande en constatation judiciaire (droit de l'État)

Le Demandeur réitère et incorpore par référence l'ensemble des paragraphes qui précèdent comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

Il existe un différend réel, actuel et justiciable entre le Demandeur et les Défendeurs concernant leurs droits et obligations respectifs découlant du transfert de 50 000 dollars intervenu en juin 2013 et des allégations ultérieures d'endettement formulées par les Défendeurs.

Le Demandeur sollicite qu'il soit judiciairement constaté, en application du droit de l'État applicable, que :

- a)** le Demandeur n'a reçu aucun prêt de la part du Défendeur David Rumsey ;
- b)** le Demandeur ne doit aucune somme et n'est tenu à aucune obligation de remboursement envers le Défendeur Rumsey du fait

du transfert intervenu en juin 2013 ;

- c) les Défendeurs ne disposent d'aucun droit légal leur permettant d'affirmer, d'exécuter ou de recouvrer une quelconque dette prétendue à l'encontre du Demandeur sur le fondement de ce transfert ; et
- d) toute sûreté, revendication ou mesure d'exécution engagée par les Défendeurs à l'encontre des biens du Demandeur sur la base d'une telle dette prétendue est dépourvue de fondement entre les parties.

L'octroi de cette mesure de constatation judiciaire permettra de fixer les relations juridiques des parties et de lever toute incertitude quant aux droits allégués par les Défendeurs.

XI. SURVIE DES ACTIONS EN CAS DE DÉCÈS DU DEMANDEUR (Notification au titre de la règle 25(a))

Le Demandeur allègue que les actions engagées aux présentes survivent à son décès et peuvent être poursuivies jusqu'à jugement par une partie substituée, conformément à la règle 25(a) des Règles fédérales de procédure civile (*Federal Rules of Civil Procedure*).

Les actions alléguées aux présentes, y compris celles fondées sur la loi relative aux organisations corrompues et influencées par le racket

(*Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act*) ainsi que les actions connexes fondées sur le droit de l'État, tendent à la réparation de préjudices causés à l'activité et aux biens du Demandeur et ne constituent pas des actions délictuelles strictement personnelles. De telles actions survivent au décès de la personne lésée en vertu du droit applicable.

En conséquence, le décès du Demandeur, s'il devait survenir, n'éteindrait ni ne mettrait fin aux actions formées aux présentes, et la substitution d'une partie appropriée pourra intervenir conformément à la règle 25(a) des Règles fédérales de procédure civile.

XII. DEMANDES

PAR CES MOTIFS, le Demandeur sollicite respectueusement que la Cour rende jugement en sa faveur et à l'encontre des Défendeurs David Rumsey, Rus Howard et DeepGulf, Inc., et qu'elle lui accorde les mesures de réparation suivantes :

1. Dommages-intérêts RICO.

L'octroi de dommages-intérêts compensatoires d'un montant à déterminer lors du procès, en réparation des préjudices causés à l'activité et aux biens du Demandeur, ces dommages étant triplés conformément à l'article 18 U.S.C. § 1964(c).

2. Restitution et restitution des gains indus (disgorgement).

Une ordonnance enjoignant aux Défendeurs de restituer et de reverser l'ensemble des biens, fonds et avantages économiques indûment obtenus au moyen des actes de racketeering allégués aux présentes.

3. Mesures déclaratoires.

L'octroi de mesures déclaratoires conformes au Chef de demande IX, incluant notamment la constatation que le Demandeur ne doit aucune somme au Défendeur Rumsey du fait du transfert intervenu en juin 2013, et que les Défendeurs ne disposent d'aucun droit légal leur permettant d'affirmer ou d'exécuter une telle dette à l'encontre du Demandeur.

4. Mesures injonctives et équitables (18 U.S.C. § 1964(a)).

L'octroi de mesures équitables *in personam* à l'encontre des Défendeurs, incluant notamment des ordonnances :

- (a) interdisant aux Défendeurs d'affirmer, d'exécuter ou de tenter de recouvrer toute dette prétendue à l'encontre du Demandeur résultant du transfert de juin 2013 ;
- (b) interdisant aux Défendeurs d'utiliser des procédures judiciaires ou des mécanismes d'exécution afin de promouvoir ou de maintenir des prétentions financières à l'encontre du Demandeur dépourvues de tout transfert de fonds en provenance du

Défendeur Rumsey ;

(c) enjoignant au Défendeur David Rumsey de prendre toutes les mesures relevant de son contrôle afin de suspendre, différer ou retirer les mesures d'exécution en cours fondées sur la dette prétendue, notamment en donnant instruction à son conseil français de solliciter la suspension des procédures d'exécution actuellement prévues ou envisagées aux alentours du 23 janvier 2026 ;

(d) interdisant aux Défendeurs de se livrer à tout acte ultérieur d'intimidation, de contrainte ou d'ingérence dirigé contre le Demandeur ou des tiers en lien avec la dette alléguée.

5. Honoraires d'avocat et dépens

L'octroi d'honoraires d'avocat raisonnables et le remboursement des dépens, conformément à l'article 18 U.S.C. § 1964(c).

6. Dommages-intérêts punitifs ou exemplaires (fondés sur le droit de l'État).

Dans la mesure permise par le droit de l'État applicable, l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires suffisants pour dissuader toute conduite similaire.

7. Autres mesures de réparation.

Toute autre mesure de réparation, de droit ou d'équité, que la Cour estimera juste et appropriée.

XIII. AVIS RELATIF AUX PROCÉDURES PARALLÈLES ET À LA TRANSMISSION

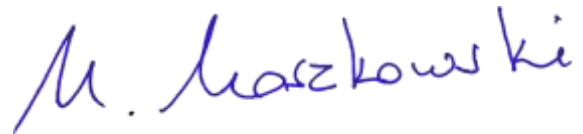
Le Demandeur informe qu'une copie de la présente plainte est transmise à son avocat commis d'office en France, accompagnée d'une traduction en langue française, à titre informatif, dans le cadre de procédures d'exécution actuellement en cours impliquant le Défendeur David Rumsey.

Le demandeur informe que, après son dépôt devant la présente juridiction, une copie et une traduction de la présente plainte seront transmises à des conseils et à des juridictions à l'étranger dans le cadre de procédures parallèles liées à l'exécution. La présente action ne sollicite pas que cette juridiction statue sur une procédure étrangère, ni qu'elle en assure la supervision ou la direction, et ne tend pas non plus à l'obtention de mesures à l'encontre d'une juridiction étrangère. Toute demande de mesure formulée à l'étranger est poursuivie exclusivement selon les procédures prévues par le droit étranger applicable, et la présente plainte peut être produite dans ces procédures à titre d'élément factuel et probatoire, sans prétendre invoquer l'autorité de la présente juridiction.

La présente section est fournie uniquement à titre d'information et ne constitue pas un chef de demande au fond.

Respectueusement soumis à la Cour ce 5 janvier 2026 par

Marc M. Moszkowski, Pro Se
Le Verdos
83300 Châteaudouble, France
Email: m.moszkowski@deepgulf.net
Phone: +33 4 89 53 23 44 (France)
and (251) 300 4820 (U.S.)

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Moszkowski". The signature is written in a cursive, flowing style.